

刑法
No63

R1-17

(配点: 4)

月 日

月 日

過失犯に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討し、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

- ア. 刑法第38条第1項ただし書の「法律に特別の規定がある場合」とは、過失犯を処罰する旨の明文の規定がある場合に限られない。
- イ. 公務員が法令により付与された権限を行使するか否かについて、当該公務員に裁量が認められている場合、その権限の不行使を注意義務違反とする過失犯が成立することはない。
- ウ. 行政取締法規の義務は、過失犯の注意義務にもなるため、行政取締法規の義務を遵守する限り、他に慣習等から導かれる義務を遵守せずとも、過失犯が成立することはない。
- エ. 過失犯が成立するには、因果経過の予見可能性を要するため、現実の結果発生に至る経過を逐一具体的に予見できなければ、過失犯が成立することはない。
- オ. 業務上過失致死傷罪の「業務」とは、人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であって、かつ、その行為が他人の生命身体等に危害を加えるおそれのあるものをいうため、他人の生命身体の危険を防止することを義務内容とする業務は、これに含まれない。

No63	過失犯						正答率
R1-17	正解	ア 1	イ 2	ウ 2	エ 2	オ 2	70%

ア 正しい

最決昭 28.3.5、最判昭 37.5.4 により、本記述は正しい。

判例は、論理必然的にあるいは当該法規の趣旨目的から過失犯処罰の趣旨が読み取れる場合には、明文がなくとも特別の規定があるものとして過失犯を処罰できるとしている。

イ 誤っている

本記述は、公務員に権限の不行使を注意義務違反とする過失が成立することはないとしている点で、誤っている。

過失犯の実行行為は、予見可能性に基づく予見義務違反及び結果回避可能性に基づく結果回避義務違反である。そして、保障人的地位にある者が一定の措置をとらなかったという不作為は、過失の実行行為となり得る。また、最決平 20.3.3（百選 I 56 事件）は、大学病院において H I V ウイルスに汚染された非加熱濃縮血液凝固因子製剤の投与を受けた患者が H I V ウイルスに感染し、エイズを発症し死亡したという事案において、行政上の監督官庁の公務員である厚生省薬務局の生物製剤課長に製薬会社等に対する任意の措置などの防止措置をとるべき義務があったとしている。判例において、被告人に作為義務が肯定された根拠は、被告人が、国が承認した薬品の危険性についての情報を具体的に把握し、結果回避措置を採り得る権限を有していた点にあると解されている。上記判例の趣旨に照らせば、公務員が法令により付与された権限を行使するか否かについて裁量が認められる場合であっても、結果回避義務の存在が肯定されるときには、その権限の不行使を注意義務違反とする過失犯が成立すると解する余地がある。

ウ 誤っている

本記述は、行政取締法規の義務を遵守する限り、他に慣習等から導かれる義務を遵守せずとも、過失犯が成立することはないとしている点で、誤っている。

行政取締法規の注意義務は行政上の取締りを目的として定められたものであり、結果回避義務としての過失犯の注意義務とは趣旨、目的を異にする。そのため、行政取締法規の注意義務が必ずしもそのままの形で結果回避義務の内容になるわけではない。例えば、道交法上の制限速度を遵守している場合でも、過失犯における注意義務としては、それ以上の措置が要求されることがあり得る。

エ 誤っている

本記述は、現実の結果発生に至る経過を逐一具体的に予見できなければ、過失犯が成立することはないとしている点で、誤っている。

最決平 12.12.20（百選 I 53 事件）は、トンネル内における電力ケーブルの接続工事に当たった被告人が、ケーブルに特別高圧電流が流れる場合に発生する誘起電流を接地するための大小二種類の接地銅板のうちの一種類を Y 分岐接続器に取り付けるのを怠ったため、右誘起電流が、大地に流されずに、本来流れるべきでない Y 分岐接続器本体の半導電層部に流れて炭化導電路を形成し、長期間にわたり同部分に集中して流れ続けたことにより、本件火災が発生したという事案において、火災発生の予見可能性を肯定している。その理由として、判例は、上記「事実関係の下においては、被告人は、右のような炭化導電路が形成されるという経過を具体的に予見することはできなかったとしても、右誘起電流が大地に流されずに本来流れるべきでない部分に長期間にわたり流れ続けることによって火災の発生に至る可能性があることを予見することはできたものというべきである」ということを挙げている。このように、判例は、過失犯における因果経過については、ある程度具体的なものである必要があるものの、現実の結果発生に至る経過を逐一具体的に予見することは必

要でなく、ある程度抽象化された因果経過が予見可能であれば、予見可能性を肯定する立場を採っている。

オ 誤っている

本記述は、他人の生命身体の危険を防止することを義務内容とする業務が含まれないとしている点で、誤っている。

最判昭33.4.18は、211項前段にいう「業務」とは、人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であって、かつ、その行為は他人の生命身体等に危害を加えるおそれのあるものをいうとする。よって、本記述前段は正しい。また、最決昭60.10.21（百選I60事件）は、「211条前段にいう『業務』には、人の生命・身体の危険を防止することを義務内容とする業務も含まれる」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、業務上過失致傷罪においては、行為主体が業務者であるために特に重い注意義務が課されるところ、この種の業務に従事する者であってはじめて特別の注意義務が課されるということを挙げている。よって、本記述後段は誤っている。